

TERMOS COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS DO SISTEMA NEMOSINE NOUS

Versão 1.0 | Vigência a partir de 06 de junho de 2026

Documento integrante do Centro Legal do Sistema Nemosine Nous

Estes Termos Comerciais e Institucionais regulam as condições gerais para propostas, pilotos, parcerias, mentorias, treinamentos, licenciamento, demonstrações, uso organizacional, uso educacional, uso empresarial, uso

por profissionais, uso por equipes e eventual uso por instituições públicas ou privadas do Sistema Nemosine Nous, doravante denominado “Nemosine”.

Este documento não substitui contrato específico, proposta comercial assinada, ordem de serviço, instrumento de licenciamento, acordo de confidencialidade, termo de tratamento de dados, contrato administrativo ou

qualquer ajuste formal que venha a ser celebrado entre as partes. Em caso de conflito entre estes Termos e contrato escrito específico validamente assinado, prevalecerá o contrato específico no ponto em conflito.

1. Identificação do projeto

1.1. O Sistema Nemosine Nous é uma obra técnico-autoral e um sistema digital de organização cognitiva assistida, baseado em personas simbólicas, registros, fluxos narrativos, prompts, documentos, interfaces, metodologia

própria e apoio de inteligência artificial.

1.2. O Nemosine é criado e mantido por Edervaldo José de Souza Melo, autor e titular dos direitos sobre o sistema, sem prejuízo de registros, licenças, documentos, versões, repositórios oficiais e materiais

complementares vinculados ao projeto.

1.3. Estes Termos regulam a camada comercial e institucional do Nemosine, especialmente quando houver interesse de terceiros em testar, contratar, licenciar, adaptar, demonstrar, usar em equipe, usar em organização, usar

em contexto profissional ou estabelecer parceria formal.

2. Natureza comercial e institucional

2.1. O Nemosine poderá ser apresentado, testado ou contratado em modalidades distintas, conforme proposta específica, incluindo, entre outras:

- demonstração institucional;
- piloto controlado;
- beta institucional;
- mentoria ou treinamento de uso;
- licença de uso pessoal ampliada;
- licença de uso por equipe;
- licença de uso educacional;
- licença de uso empresarial;

- licença de uso institucional;
- consultoria de implementação;
- parceria técnica, acadêmica, editorial ou comercial;
- integração com ferramentas, fluxos ou bases internas de terceiro, quando expressamente contratada.

2.2. Nenhuma dessas modalidades será presumida apenas pelo acesso ao site, ao aplicativo, aos documentos, à comunidade, a demonstrações públicas ou a materiais divulgados. O uso comercial ou institucional depende de

autorização expressa, contrato, proposta aceita ou licença específica.

2.3. O acesso gratuito, experimental, beta, acadêmico, comunitário ou demonstrativo não concede autorização para exploração econômica, revenda, sublicenciamento, treinamento pago, consultoria própria, franquia, produto

derivado, clonagem metodológica ou uso em organização sem autorização.

3. Aplicações permitidas mediante autorização

3.1. Mediante autorização formal, o Nemosine poderá ser usado como ferramenta auxiliar em contextos de organização pessoal, metacognição, escrita, planejamento, estudo, criatividade, registro de decisões, apoio à aprendizagem, reflexão estratégica, produtividade, curadoria de informações, desenvolvimento de projetos e simulação narrativa.

3.2. Em ambientes educacionais, o Nemosine poderá ser apresentado como instrumento de apoio à organização de pensamento, escrita, estudo, orientação de projetos, criatividade, letramento em IA e desenvolvimento

metacognitivo, desde que não seja vendido ou aplicado como terapia, diagnóstico clínico, tratamento de saúde, avaliação psicológica, religião, seita, oráculo ou autoridade pedagógica absoluta.

3.3. Em ambientes empresariais, o Nemosine poderá auxiliar em organização de tarefas, reflexão estratégica, construção de documentos, estruturação de ideias, tomada de notas, planejamento, comunicação interna, aprendizagem organizacional e registro de fluxos, sem substituir decisões humanas, responsabilidades profissionais, auditorias formais, compliance, pareceres técnicos ou validação jurídica especializada.

3.4. Em ambientes clínicos, terapêuticos, educacionais especializados, assistenciais ou de saúde, o Nemosine somente poderá ser usado como ferramenta auxiliar, não clínica e não diagnóstica, por profissional habilitado ou sob responsabilidade institucional adequada, sempre com consentimento, cautela, supervisão humana e observância da legislação aplicável.

3.5. Em ambientes públicos ou institucionais, qualquer uso deverá observar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, proteção de dados, segurança da informação, regras de contratação pública,

conflitos de interesse, integridade administrativa e demais normas aplicáveis ao órgão ou entidade.

4. Vedações comerciais e institucionais

4.1. Salvo autorização expressa e específica, é vedado a qualquer pessoa física, empresa, escola, clínica, comunidade, órgão, equipe, profissional ou instituição:

- revender, sublicenciar, alugar, ceder, franquear ou explorar economicamente o Nemosine;
- copiar, clonar, reproduzir, adaptar ou empacotar o sistema como produto próprio;

- usar o nome, a marca, as personas, os símbolos, os documentos, os prompts, as cartas, os fluxos, a Constituição Nemosínea ou a metodologia como se fossem de autoria própria;
- oferecer “mentoria Nemosine”, “terapia Nemosine”, “curso oficial Nemosine”, “consultoria Nemosine” ou serviço equivalente sem autorização escrita;
- treinar modelo, banco de prompts, produto concorrente ou sistema derivado com base em materiais do Nemosine sem licença específica;
- usar materiais do Nemosine para captar clientes, vender serviços ou criar comunidade paralela com aparência de vínculo oficial;
- aplicar o Nemosine em menores de idade, pacientes, alunos, clientes, subordinados, empregados ou grupos vulneráveis sem consentimento adequado, base legal, cautela ética e supervisão humana;
- prometer cura, diagnóstico, transformação garantida, resultado financeiro, melhora clínica, salvação espiritual, desempenho profissional certo ou qualquer benefício absoluto;
- usar o Nemosine para manipulação, coerção, controle emocional, vigilância abusiva, avaliação indevida de pessoas, perfilamento discriminatório ou tomada de decisão automatizada prejudicial;
- apresentar o Nemosine como religião, seita, culto, oráculo, doutrina infalível ou autoridade superior à autonomia humana.

5. Propostas, contratos e aceite comercial

5.1. Propostas comerciais, institucionais ou de licenciamento deverão indicar, quando aplicável: objeto, escopo, modalidade de uso, número de usuários, prazo, valores, forma de pagamento, suporte, limites de uso, responsabilidades, tratamento de dados, confidencialidade, propriedade intelectual, condições de encerramento e foro ou mecanismo de resolução de conflitos.

5.2. O envio de proposta, apresentação, orçamento, demonstração ou conversa preliminar não obriga o Autor ou o Nemosine a contratar, manter preço, reservar condição, conceder acesso, personalizar o sistema ou aceitar parceria.

5.3. A contratação somente será considerada formalizada quando houver aceite inequívoco, pagamento quando aplicável, assinatura de instrumento específico ou outro meio de confirmação admitido pela modalidade contratada.

5.4. O contratante deve garantir que a pessoa que aceita a proposta ou contrato possui poderes suficientes para representar a instituição, empresa, equipe, escola, clínica, órgão ou organização correspondente.

6. Pilotos, demonstrações e provas de conceito

6.1. Pilotos, demonstrações e provas de conceito têm finalidade limitada de avaliação, validação, apresentação ou teste controlado do Nemosine.

6.2. Durante pilotos ou demonstrações, o sistema poderá apresentar limitações, instabilidades, mudanças de interface, erros, interrupções, respostas imperfeitas, perda de contexto, ausência de funcionalidades definitivas ou ajustes contínuos.

6.3. O uso em piloto não cria direito adquirido a continuidade, gratuidade, preço futuro, exclusividade, prioridade de desenvolvimento, customização permanente ou incorporação obrigatória de feedbacks.

6.4. Dados, relatos, prints, feedbacks, métricas e observações geradas em piloto poderão ser usados para aperfeiçoamento do Nemosine, respeitadas a Política de Privacidade, a legislação aplicável, eventual contrato

específico e pedidos legítimos de confidencialidade.

6.5. Se o piloto envolver dados sensíveis, crianças, adolescentes, saúde, educação especial, neurodivergência, informações funcionais, dados de empregados, dados de alunos, dados de pacientes ou dados institucionais

sigilosos, deverá haver cautela reforçada, consentimento ou base legal adequada, minimização de dados, delimitação de finalidade e, quando necessário, instrumento específico de tratamento de dados.

7. Dados pessoais, LGPD e segurança da informação

7.1. Em usos comerciais ou institucionais, as partes deverão observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Política de Privacidade do Nemosine e eventual termo específico de tratamento de dados.

7.2. O contratante é responsável por orientar seus usuários, colaboradores, alunos, pacientes, membros, servidores ou convidados a não inserir dados pessoais, dados sensíveis, dados de terceiros, segredos profissionais,

dados de crianças/adolescentes, informações médicas, dados administrativos sigilosos ou informações estratégicas sem necessidade, base legal e autorização adequada.

7.3. O Nemosine não deve ser tratado como cofre, prontuário, arquivo sigiloso, sistema de guarda documental oficial, repositório de segredo profissional ou ambiente de armazenamento de dados críticos, salvo se houver solução técnica e contrato específico que prevejam expressamente tais finalidades.

7.4. Em caso de contratação institucional, poderão ser exigidas regras adicionais sobre acesso, perfis de usuário, logs, retenção, exclusão, suporte, incidentes, suboperadores, transferência internacional, criptografia, autenticação, backup e responsabilidade por credenciais.

7.5. Cada parte deverá comunicar incidentes relevantes de segurança ou privacidade nos prazos e formas exigidos pela legislação aplicável e pelos contratos específicos eventualmente celebrados.

8. Confessor, Porão e usos institucionais sensíveis

8.1. O Confessor e o Porão exigem tratamento diferenciado em qualquer uso comercial ou institucional do Nemosine.

8.2. O Confessor é uma instância simbólica voltada a relatos sensíveis e confidenciais. Em ambiente institucional, seu uso deve ser evitado ou limitado quando envolver empregados, alunos, pacientes, subordinados,

crianças, adolescentes, usuários vulneráveis ou pessoas em relação assimétrica de poder, salvo se houver finalidade legítima, consentimento, supervisão adequada e medidas reforçadas de privacidade.

8.3. O Porão é uma zona íntima de atenção máxima, associada a conteúdos de autossabotagem, compulsões, vergonha, culpa, vícios, impulsos destrutivos, ruminação e risco de desorganização emocional. Em ambiente institucional, seu uso não deve ser estimulado como dinâmica coletiva, avaliação de pessoas, exposição de vulnerabilidades ou ferramenta de gestão de comportamento.

8.4. É vedado usar Confessor ou Porão para coletar confissões, monitorar intimidade, pressionar revelações, avaliar empregados, constranger alunos, expor pacientes, medir lealdade, obter vantagem, produzir prova contra

usuário ou substituir atendimento profissional humano.

8.5. Caso o contratante deseje trabalhar temas sensíveis em contexto institucional, deverá priorizar linguagem minimizada, anonimização, limites de finalidade, aviso claro aos participantes, possibilidade de não

participação e encaminhamento a profissional humano quando houver sofrimento grave, risco real ou necessidade especializada.

9. Uso por profissionais, clínicas, escolas e equipes

9.1. Profissionais autônomos, clínicas, escolas, equipes, consultores, mentores, professores, terapeutas, psicólogos, médicos, advogados, coaches ou outros prestadores não podem apresentar o Nemosine como método clínico,

jurídico, terapêutico, médico, psicológico, pedagógico oficial ou profissional próprio sem autorização expressa e sem observância das normas de sua área.

9.2. O profissional que usar o Nemosine como ferramenta auxiliar perante clientes, alunos, pacientes ou equipes mantém responsabilidade integral por sua conduta profissional, dever de informação, sigilo profissional,

consentimento, prontuário, registros, limites éticos e validação humana das decisões.

9.3. O Nemosine não responde por diagnóstico, prescrição, parecer, intervenção, decisão, recomendação, condução de sessão, orientação técnica ou ato profissional praticado por terceiro com apoio do sistema.

9.4. Qualquer material de divulgação de profissional ou instituição que mencione o Nemosine deve evitar falsa afiliação, falsa certificação, promessa de resultado, uso indevido da marca ou afirmação de chancela oficial inexistente.

10. Uso por órgãos públicos e agentes públicos

10.1. Qualquer uso do Nemosine por órgão público, entidade pública, militar, servidor, empregado público, gestor, agente público ou pessoa em função pública deve observar a legislação administrativa, regras internas, segurança da informação, proteção de dados, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, integridade, competência funcional e normas de contratação aplicáveis.

10.2. Nenhum agente público deve usar cargo, função, repartição, símbolo institucional, acesso privilegiado, base de dados pública, cadeia hierárquica ou recursos públicos para promover, contratar, favorecer, divulgar ou validar o Nemosine sem fundamento jurídico adequado e sem observância das regras institucionais.

10.3. Demonstrações ou conversas com órgãos públicos não dispensam processo formal de contratação, quando exigido. O Nemosine não deve ser usado para burlar licitação, contratação direta, chamamento, termo de cooperação,

convênio, autorização institucional ou controle administrativo aplicável.

10.4. O uso de dados administrativos, informações sensíveis, documentos internos, dados de militares, servidores, alunos, pacientes, fornecedores, processos, contratos, licitações ou procedimentos públicos deve respeitar

sigilo legal, interesse público, finalidade específica e normas internas do órgão.

11. Propriedade intelectual, marca e materiais institucionais

11.1. Todos os direitos sobre o Nemosine, incluindo nome, marca, identidade, textos, prompts, personas, cartas, fluxos, documentos, metodologia, imagens, interfaces, códigos, repositórios, taxonomias, estruturas

narrativas, materiais didáticos e obras derivadas autorizadas, permanecem pertencentes ao Autor ou aos respectivos titulares.

11.2. A contratação comercial ou institucional concede apenas a licença de uso expressamente prevista no instrumento aplicável. Nenhuma contratação transfere autoria, titularidade, código-fonte, marca, metodologia, segredos, prompts centrais, documentação interna ou direitos de exploração ampla, salvo previsão escrita e inequívoca.

11.3. O contratante não poderá remover avisos de autoria, copyright, links, metadados, créditos, menções de licença, avisos de segurança ou identificadores de versão.

11.4. Materiais institucionais personalizados, treinamentos, relatórios, apresentações, templates ou adaptações produzidas para contratante poderão ter regime próprio de uso, conforme contrato específico. Na ausência de cláusula expressa, presume-se licença limitada, não exclusiva, intransferível e vinculada ao escopo contratado.

12. Contribuições, feedbacks e melhorias

12.1. Sugestões, feedbacks, relatos de erro, ideias, críticas, comentários, propostas de melhoria, pedidos de funcionalidade e observações enviados por contratantes, usuários institucionais ou parceiros poderão ser utilizados para aperfeiçoamento do Nemosine.

12.2. O envio de contribuição não gera coautoria automática, cessão inversa de titularidade, participação societária, remuneração, royalties, crédito obrigatório, exclusividade ou direito de veto sobre o desenvolvimento do sistema, salvo contrato escrito específico.

12.3. Quando houver desenvolvimento customizado, integração, material exclusivo ou criação conjunta substancial, os direitos, limites de uso, confidencialidade e remuneração deverão ser definidos em instrumento próprio

antes da execução ou entrega.

13. Preços, pagamentos e condições comerciais

13.1. Valores, prazos, condições de pagamento, reajustes, tributos, cancelamento, reembolso, suporte, número de usuários, limites de acesso e escopo de entrega serão definidos na proposta, contrato ou plano aplicável.

13.2. A ausência de cobrança em determinada fase, beta, piloto, demonstração, cortesia, comunidade ou teste não implica gratuidade permanente, renúncia a cobrança futura, licença comercial gratuita ou obrigação de continuidade.

13.3. O inadimplemento poderá ensejar suspensão, limitação, encerramento de acesso, cobrança de valores devidos, retenção de entregas futuras ou outras medidas previstas em contrato e na legislação aplicável.

14. Suporte, disponibilidade e evolução do sistema

14.1. O Nemosine é sistema em evolução. Funcionalidades, interface, módulos, documentos, rotas, modelos de IA, integrações, limites de uso, planos e recursos poderão ser alterados, substituídos, suspensos ou descontinuados conforme necessidade técnica, jurídica, econômica, estratégica ou de segurança.

14.2. Salvo contrato específico com nível de serviço, o Nemosine não garante disponibilidade contínua, ausência de erro, compatibilidade permanente, suporte em tempo real, preservação ilimitada de dados, resposta

imediata ou manutenção de todas as funcionalidades.

14.3. Suporte comercial ou institucional, quando contratado, terá escopo, canal, prazo, forma de atendimento e limites definidos em proposta ou contrato específico.

15. Confidencialidade

15.1. Informações técnicas, comerciais, estratégicas, financeiras, institucionais, operacionais, de usuários, de segurança, de roadmap, de preço, de integração ou de dados compartilhadas entre as partes poderão ser tratadas como confidenciais quando assim forem identificadas, quando sua natureza indicar confidencialidade ou quando contrato específico assim estabelecer.

15.2. A parte receptora deverá usar informações confidenciais apenas para a finalidade autorizada, evitando divulgação indevida, cópia desnecessária, compartilhamento não autorizado e exposição a terceiros sem base legítima.

15.3. Não serão consideradas confidenciais informações que já sejam públicas sem violação, que tenham sido legitimamente recebidas de terceiro, que já fossem conhecidas pela parte receptora, que tenham divulgação exigida

por lei ou ordem legítima, ou que sejam desenvolvidas independentemente sem uso da informação confidencial.

16. Responsabilidade e limitação de garantias

16.1. O Nemosine é ferramenta auxiliar de organização cognitiva, reflexão, escrita, registro, simulação e apoio com inteligência artificial. Ele não substitui julgamento humano, profissional habilitado, responsabilidade institucional, revisão técnica, decisão administrativa, parecer jurídico, diagnóstico clínico, terapia, supervisão pedagógica, auditoria, compliance ou controle interno.

16.2. O contratante e seus usuários são responsáveis por verificar informações, revisar outputs, validar decisões, proteger dados, obter consentimentos, observar normas aplicáveis e impedir uso indevido em seu ambiente.

16.3. Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, o Nemosine não responde por uso fora do escopo contratado, decisões tomadas sem validação humana, inserção indevida de dados sensíveis, promessas feitas por

terceiros, aplicação profissional irregular, falhas de plataformas externas, interpretações abusivas ou danos decorrentes de violação destes Termos pelo contratante ou por seus usuários.

16.4. Nenhuma limitação de responsabilidade prevista neste documento exclui direitos irrenunciáveis de consumidores, titulares de dados pessoais ou terceiros quando a legislação aplicável determinar responsabilidade em

sentido diverso.

17. Ética, integridade e antisseitização

17.1. O uso comercial ou institucional do Nemosine deve preservar sua natureza técnico-autoral, simbólica, cognitiva, crítica, ética e humana.

17.2. É vedado transformar o Nemosine em religião, seita, culto, doutrina infalível, oráculo, mecanismo de submissão cognitiva, instrumento de controle emocional, método de obediência, ferramenta de captura ideológica ou

sistema de autoridade absoluta.

17.3. Qualquer parceiro, contratante, instrutor, multiplicador ou usuário institucional deve evitar linguagem que gere idolatria, dependência, promessa de transformação garantida, reverência ao Autor, hierarquia moral abusiva, exploração de vulnerabilidade ou dogmatização das personas.

17.4. A comercialização legítima do Nemosine não autoriza prostituição simbólica, diluição autoral, marketing enganoso, manipulação emocional, pressão sobre usuários vulneráveis ou exploração de sofrimento íntimo.

18. Encerramento, suspensão e rescisão

18.1. O acesso comercial ou institucional poderá ser suspenso, limitado ou encerrado em caso de inadimplemento, violação contratual, risco de segurança, uso indevido de dados, violação de propriedade intelectual, dano

reputacional, uso sectário, exploração comercial não autorizada, violação de direitos de terceiros ou descumprimento dos documentos do Centro Legal.

18.2. O encerramento não afeta obrigações anteriores de pagamento, confidencialidade, propriedade intelectual, proteção de dados, responsabilidade por uso indevido, preservação de provas e demais obrigações que, por sua

natureza, devam sobreviver ao término.

18.3. Regras específicas sobre devolução, exclusão, exportação, retenção ou anonimização de dados deverão seguir a Política de Privacidade, contrato específico e legislação aplicável.

19. Hierarquia documental

19.1. Estes Termos integram o Centro Legal do Nemosine e devem ser interpretados em conjunto com os Termos de Uso, Política de Privacidade, Aviso de Uso de Inteligência Artificial, Termo Técnico de Segurança, Licença de

Uso e Propriedade Intelectual, Política de Uso Aceitável, Termos de Beta Tester, Termos da Comunidade e demais documentos aplicáveis.

19.2. A Constituição Nemosínica, os whitepapers, tomos, cartas, protocolos e demais documentos internos do Nemosine têm valor autoral, técnico, simbólico e metodológico. Eles não substituem estes Termos Comerciais e

Institucionais perante terceiros, salvo quando expressamente incorporados por contrato.

19.3. Em relações comerciais ou institucionais, instrumentos específicos assinados prevalecerão sobre estes Termos no que forem mais específicos, desde que não violem direitos autorais, propriedade intelectual, segurança, proteção de dados, antisseitização e limites essenciais do Nemosine.

20. Alterações destes Termos

20.1. Estes Termos poderão ser atualizados conforme evolução do Nemosine, surgimento de novos modelos comerciais, alterações técnicas, ajustes jurídicos, exigências de segurança, experiências institucionais ou mudanças

normativas.

20.2. Versões novas deverão indicar número de versão, data de vigência e status. Sempre que tecnicamente possível, versões anteriores serão mantidas em arquivo histórico no Centro Legal.

20.3. Contratos já assinados poderão prever regras próprias de atualização. Na ausência de previsão específica, alterações gerais destes Termos não modificam retroativamente condições comerciais essenciais já

formalizadas, salvo por exigência legal, segurança, proteção de dados, integridade do sistema ou acordo entre as partes.

21. Legislação aplicável

- 21.1. Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.
- 21.2. Eventuais controvérsias deverão ser resolvidas preferencialmente por diálogo direto, registro escrito, boa-fé e tentativa de composição amigável.
- 21.3. Não havendo solução amigável, será observado o foro competente conforme regras legais aplicáveis, especialmente quando houver relação de consumo, contrato empresarial, contrato institucional, contrato administrativo, domicílio do usuário ou norma legal imperativa em sentido diverso.

22. Síntese de aceitação

Ao iniciar negociação, piloto, demonstração, contratação, parceria, licenciamento ou uso institucional do Nemosine, o interessado declara compreender que o sistema é obra técnico-autoral e ferramenta digital auxiliar;

que não há licença comercial presumida; que usos por terceiros dependem de autorização formal; que dados sensíveis, Confessor e Porão exigem cautela reforçada; que o Nemosine não substitui profissionais humanos nem

decisões institucionais; que a propriedade intelectual permanece com o Autor; e que qualquer aplicação comercial ou institucional deve respeitar os documentos do Centro Legal e a legislação brasileira aplicável.

23. Controle de versão

Versão	Data	Status	Descrição
1.0	06/06/2026	Vigente	Primeira versão pública dos Termos Comerciais e Institucionais do Sistema Nemosine Nous.

Contato do projeto: edersouzamel@gmail.com